



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 74	Decreto ingiuntivo n. 642/2023 emesso dal Tribunale civile di Catanzaro su ricorso di Grafiche Falcone. Atto di indirizzo.
Del 27/09/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **27** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	NO
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il sig. Giuseppe Falcone, nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta Grafiche Falcone con sede in Squillace in via Contrada Mirello, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scarpino, ha proposto, ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale civile di Catanzaro, contro il Comune di Squillace;

che la predetta Autorità giudiziaria, a seguito del citato ricorso, ha emesso decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 45.722,00, oltre interessi, oltre le spese del procedimento liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.370,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, nonché IVA e cpa;

Ritenuto *dover individuare un professionista, il quale valuti l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per proporre opposizione e qualora questi non dovessero essere ravvisati intraprenda le opportune iniziative per addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché individui un professionista, il quale valuti l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2023 emesso dal Tribunale civile di Catanzaro su ricorso di Grafiche Falcone e qualora questi non dovessero essere ravvisati intraprenda le opportune iniziative per addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda;

di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 74

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

